



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/190/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 תובעת נציגות הבית המשותף ברחוב חיים חפר 13 ראשון לציון

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן רם
הרצל 91, ראשון לציון
טל': 0523287364 פקס: 035373322

נגד

1 נתבעת אסוס חברה קבלנית לבניין בע"מ, ח"פ 511775090

באמצעות ב"כ: עו"ד קמינצקי אמיר
העצמאות 55, באר שבע
טל': 086233366 פקס: 086233366

פסק דין חלקי

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברח' חיים חפר 13 בראשון לציון. הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ורשום בפנקס הזכויות כגוש 4246 חלקה 288 (להלן: **הבית המשותף**).
2. הנתבעת היא חברה קבלנית אשר זכתה בחודש דצמבר 2015 במכרז של רשות מקרקעי ישראל לבניית פרויקט מגורים הכולל 109 דירות במסגרת מסלול "מחיר למשתכן" (יוער כי לא כל הדירות שנבנו בפרויקט נמכרו במסגרת מסלול זה). בחודש יוני 2017 ניתן היתר בנייה לבניית הבית המשותף וביום 19.10.2020 התקבלה תעודת גמר של הבית המשותף.
3. ביום 1.11.2020 נבחרה נציגות זמנית לבית המשותף שכללה חמישה נציגים. ביום 19.11.2020 התקיימה אסיפה כללית, בה השתתף גם נציג הנתבעת, במהלכה נבחרה נציגות קבועה שכללה שלושה מבין חמשת חברי הנציגות הזמנית (שי עבודי, סיון יוסף, עקיבא רוכסר, וראו נספח 12 לכתב תשובה מתוקן).
4. במהלך חודש נובמבר 2020 נעשתה מסירה של השטחים הציבוריים והחלה מסירת החזקה בדירות לידי הקונים. חלק מהדירות נמסרו למי שרכשו אותן בשוק החופשי וחלקן למי שזכו בהגרלה ורכשו אותן במסגרת תכנית מחיר למשתכן.
5. בתיק זה התובעת הגישה נגד הנתבעת תביעה כספית שעיקר הסעד המבוקש בה עניינו באי-תשלום דמי ועד חודשיים ע"י הנתבעת, חרף היותה הבעלים והמחזיקה של 16 דירות בתקופה הרלבנטית, אשר תחילתה בחודש דצמבר 2020. כן התבקש סעד הצהרתי המחייב הנתבעת לשלם את דמי הניהול והתחזוקה בגין הדירות שטרם מסרה ממועד הגשת התביעה ואילך, עד למסירת כל הדירות. יתרת הסעד הכספי הנתבע נוגעת לתשלום חלקה היחסי של הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהוצאות תחזוקה מיוחדות של הרכוש המשותף, הכוללות גביה מיוחדת, הצבה מכולה לפינוי פסולת, והחלפת דלת כניסה.

6. אין מחלוקת כי עפ"י הסכמי המכר הפרטניים של הנתבעת שנערכו מול כל אחד מרוכשי הדירות, לא נכלל סעיף הפוטר אותה מתשלום דמי תחזוקה וניהול עבור הדירות שיישאו בבעלותה גם לאחר שימסרו מרבית הדירות לרוכשים וכי הנתבעת לא שילמה דמי ועד עבור הדירות שנותרו בבעלותה לאחר מסירת השטחים המשותפים ויתר הדירות.

7. לאחר שהחלה מסירת הדירות פנתה התובעת בכתב אל הנתבעת בדרישה כי תתחיל לשם דמי ועד עבור הדירות שלא מסרה החל מחודש דצמבר 2020.

8. בלב המחלוקת שבין הצדדים מצוי הסכם שנערך ונחתם ביום 1.12.2020 בעקבות דרישת התובעת כי הנתבעת תתחיל לשם דמי ועד ועומדת השאלה האם הסכם זה שולל מנציגות הבית המשותף את הזכות להגיש בשם כלל בעלי הדירות תביעה כנגד הנתבעת לתשלום חלקה באחזקת הרכוש המשותף מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. וזו לשון ההסכם אשר כותרתו "תשלומי ועד בית והוצאות נוספות":

"בהמשך לישיבת ועד הבית ולמען הסר ספיקות אנו מעלים את ההסכמות בדבר הנושא שבנדון על כתב זה:

1. בהתאם להחלטת ועד הבית בגין תשלום חד פעמי בסך 1,000 ₪ בעבור שיפור

פני הבניין, סוכם כי כל בית אב (דירה) תשא בתשלום ללא יוצא מן הכלל.

2. החברה מתחייבת לשאת גם היא בתשלום האמור בעבור 17 יח"ד שבבעלותה וטרם נמסרו/נמכרו.

3. ביחס ל-3 יח"ד נוספות הרשומות כעת על שם החברה, את התשלום בגין ישלמו הרוכשים בעת מסירת הדירה לחזקתם.

4. לפיכך תשא החברה בסך של 17,000 ₪ שיועברו בהתאם להוראות הבית לחשבון ועד הבית כנגד חשבונית מס.

5. ביחס לתשלומים שוטפים חודשיים, סוכם (בהסכמת חברת האחזקה) כי החברה לא תידרש לשלם תשלומי ועד בית שוטפים וזאת עד לאכלוס הדירות.

6. הסכמות אלו הינן יסודיות ומהוות תנאי להמשך מסירה מוקדמת של הדירות.

7. חתימת החברה על מסמך זה תחייב אותה לכל דבר ועניין.

8. חתימת נציגות הבית תחייב את הנציגות ואת כל דירי הפרויקט ללא יוצא מן

הכלל." (הדגש אינו במקור – א.א.)

9. על ההסכם (להלן: "הסכם הפטור") חתמו נציג הנתבעת ושניים מחברי הנציגות הזמנית.

10. בתום הדיון שהתקיים לפני ביום 7.2.24 ניתנה החלטתי בזו הלשון:

1. **בתביעה דנן עיקר המחלוקת, כפי שבאה לידי ביטוי הן בכתב ההגנה המתוקן**

והן בכתב התשובה המתוקן הינה מחלוקת עובדתית-משפטית שעניינה

התוקף החוזי של הסכם שנערך בין התובעת לבין הנתבעת לפיו, בתמורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להקדמת מסירת הדירות שבנתה הנתבעת, יוענק לה פטור מתשלום דמי הוועד
החודשי. במסגרת מחלוקת זו העלו הצדדים טענות שהן מתחום דיני החוזים
הקלאסיים, לעניין המשא ומתן, נסיבות כריתתו וטענות נגדיות לעצם תוקפו.
2. לאחר ששכתי ובחנתי את עילת התביעה ומשמעותה, קרי כי עסקינן בסופו של
יום בתביעה של נציגות בית משותף כנגד בעל דירה בתשלום דמי הוועד
השוטפים מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, הגעתי למסקנה לכאורה ובטרם
נשמע את טענות הצדדים בנושא, כי יש למקד את המחלוקת בתיק זה בשאלה
העקרונית האם הייתה מוסמכת הנציגות במקרה הזה להעניק לנתבעת פטור
גורף מתשלום דמי הוועד החודשיים בגין הדירות שהיו ועדיין בבעלותה.
3. אשר על כן אני מורה כי הצדדים יגישו סיכומים בכתב בשאלה באילו תנאים
בכלל נציגות רשאית להעניק פטור קבוע מדמי וועד לבעלים של דירה בבית
המשותף והאם התקיימו בנסיבות העניין, מה הנפקות של הסכמה מצד נציגות
שנבחרה כדין להעניק פטור כאמור ככל שאין לה סמכות להעניק פטור כזה.

תמצית סיכומי התובעת

11. בהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין ולהלכה הפסוקה, נציגות הבית המשותף כשרה להיות צד
לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת בגדרי הוראות סעיף זה לעניינים הנוגעים
להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף. סמכויות הנציגות הובהרו במסגרת ע"א 90/80
קדמת לוד בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד. שם נקבע כי עפ"י הוראות
החוק והתקנון המצוי, נציגות שנבחרה ע"י האסיפה הכללית היא הגוף המבצע של הבית
המשותף, שמתפקידו לטפל בעניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים, בדגש על
ניהול הרכוש המשותף. נציגות הבית המשותף היא אישיות משפטית העומדת בפני עצמה אך
מוגבלת לפעול אך בגדר הסמכויות שהחוק והתקנון הקנו לה.
12. כב' השופט ברק (כתוארו אז) קבע בעניין קדמת לוד כי חוזה שנכרת על ידי הנציגות מחוץ
למסגרת הסמכויות שחוק המקרקעין העניק לה, אינו משקלל את פעולת הנציגות ואינו מחייב
אלא אותם בעלי דירות שהעניקו הרשאה ואם לא הוענקה הרשאה הרי שאותה הרשאה אינה
מחייבת. כן הפנתה התובעת לפסה"ד של כב' המפקח בפ"ת בתיק 218/20 אנקר נ' נציגות הבית
המשותף ברחוב אחוזה 88 רעננה (נבו, 13.11.23) בענין זה.
13. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע חובת השתתפות של בעלי דירות בהוצאת
הדרושות להחזקתו התקינה ולניהול של הבית המשותף. חובה זו אינה נתונה לשיקול
דעתו של בעל דירה. החוק אינו מבחין בין אדם פרטי שרכש דירה בבית המשותף לבין חברה
יזמית שבנתה את הבית המשותף ונותרו בבעלותה דירות אותן לא מכרה. כך נפסק ע"י כב'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקח (כתוארו אז) י' וסרקרוג בתיק 2/12 נציגות הבית המשותף מרח' אירוסים נ' חב' אירוסים.

14. על מנת שחברה יזמית המוכרת דירות בהתאם לחוק המכר תזכה לפטור מתשלום דמי ניהול ותחזוקה בגין הדירות שנותרו בבעלותה לאחר תחילת אכלוס הבניין, עליה לעגן זאת בצורה מפורשת וברורה בכל אחד מהסכמי המכר שנערך ונחתם מול הרוכשים, בהתאם לסעיף 6א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. משלא עשתה כן הנתבעת אין לאפשר לה לעקוף את הוראות חוק המכר, שהן קוגנטיות, כדי להעניק לעצמה פטור.

15. הסמכות להעניק לבעל דירה פטור מדמי ועד בית מוקנית לאסיפה הכללית בלבד ואינה בגדר סמכותה של נציגות הבית משותף. על כן, מתן פטור מדמי ועד לבעל דירה ע"י הנציגות היא פעולה חסרת תוקף משפטי מחייב. מתן פטור לבעל דירה מחייב החלטה של רוב בעלי הדירות באסיפה כללית שיועדה לכך, כפי שנקבע בתיק 218/20 (פ"ת). יתרה מזו, אף אם היה ניתן פטור בהחלטה של האסיפה הרי שפטור כזה תקף לשנה אחת בלבד ונדרש לחדש אותו בכל שנה.

16. הסכם הפטור עליו מבקשת הנתבעת להסתמך נערך ונחתם בלא שהוצג קודם לכן באסיפה אליה זומנו כלל בעלי הדירות אשר צריכים היו להסמיך את הנציגות לחתום עליו. אף בדיעבד, לא נערכה אסיפה כללית במטרה לאשר את הסכם הוויתור עליו חתמה הנציגות. הנתבעת לקחה חלק פעיל באסיפות שהתקיימו באמצעות נציג מטעמה וידעה היטב כי מסמך הוויתור לא אושר באסיפה כלשהי.

17. הסכם הפטור, על אף שנחתם ע"י נציגות שנבחרה כדין, הוא VOID ומהווה גם חריגה מגדרי השליחות שממלאת נציגות הבית המשותף עבור בעלי הדירות. חוק השליחות התשכ"ה-1965 מבהיר מהן התרופות העומדות לצד שלישי, קרי הנתבעת דן, במצב בו השלוח חרג מההרשאה שניתנה לו עת פעל מול הצד השלישי. בהקשר זה טוענת התובעת כי לא קמה עילת תביעה גם נגד חברי הנציגות שחתמו כל כתב הוויתור שכן חתימתם זו נעשתה בכפייה ותחת מצג שווא.

18. מכל מקום למפקח על רישום מקרקעין לא מוקנית הסמכות לדון בטענות שיש לנתבעת כנגד חברי הנציגות שחתמו על הסכם הפטור שכן לא מדובר בסכסוך בין בעלי דירות או הנציגות בדבר זכויות וחובות המוגדרים בסעיף 72 לחוק המקרקעין. מדובר בעילה נזיקית/חוזית עצמאית שמן הראוי לברר אותה בבית המשפט המוסמך בלא שיהיה בכך כדי לפגוע בסמכות להכריע בחובה של הנתבעת בגין אי-תשלום דמי ועד.

תמצית סיכומי הנתבעת

19. הנתבעת טוענת בפתיח סיכומיה כי התנהלות התובעת לוקה בחוסר תום לב שעה שהיא טוענת להעדר סמכות של המפקח על רישום מקרקעין לדון בטענת ההגנה המרכזית שהעלתה התובעת, הנסמכת על הסכם שנערך ונחתם כדין בינה לבין הנתבעת. בנסיבות בהן בחרה התובעת להגיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- את תביעתה לפני כב' המפקח בכך קבעה כי המפקח ידון בכל המחלוקות העולות מהסוגייה, ובמידת הצורך ידון בהן כסמכות שבגררא.
20. טענת התובעת כי הסכם הפטור עליו חתמה הנציגות הקודמת, אשר עליו מסתמכת הנתבעת, היא בגדר הרחבת חזית ונטענה בחוסר תם לב ובגדר עצימת עיניים למסמך שהיה ידוע ומוכר היטב לתובעת טרם הגשת תביעתה.
21. לא ייתכן כי לא יערך בירור עובדתי של טענות ההגנה של הנתבעת, אשר לשיטתה החלטת הנציגות מבוססת על אישור של כל בעלי הדירות שביקשו להקדים את תאריך המסירה ובשל הצורך להסדיר את הקדמת הדירות בכפוף להסדרת הפטור. ככל שניתנה הסכמה של בעלי הדירות הרי שיש בכך תחליף להחלטה פורמאלית המתקבלת באסיפה של בעלי הדירות.
22. כלל בעלי הדירות זכו להטבה כספית בשל כך שהוקדמה מסירת הדירות לידיהן במספר חודשים. הסכם הפטור עליו חתמה הנציגות הקודמת משקף מו"מ שהתנהל ובו כל צד זכה להטבה כספית או כלכלית, כמקובל בדיני חוזים וטענות התובעת, בשם בעלי הדירות היא למעשה טענה המוכרת בדיני החוזים כטעות בכדאיות העסקה, אשר אינה מוכרת כעילה לביטול חוזה.
23. באם תתקבל טענת התובעת משמעותה כי יש לקבל את תביעתה בלא כל התחשבות בנסיבות בהן נחתם הסכם הפטור, תוך עצימת עיניים, ממסמך שחתמה עליו הנציגות הקודמת וכאשר לא הוצגה מטעם התובעת כל החלטה שהתקבלה באסיפה של בעלי הדירות המסמיכה אותה להגיש את התביעה דנן, חרף התחייבות הנציגות הקודמת.
24. ההסכם עליו מבקשת הנתבעת להסתמך אינו מהווה פטור מתשלום דמי ניהול אלא חוזה כלכלי המגלם את רצון כלל בעלי הדירות והאינטרס הכלכלי שלהם, מצד אחד, ואת רצון הנתבעת והאינטרס הכלכלי שלה, מצד שני. העובדה כי ההסכם נחתם ע"י חברי הנציגות היא טכנית.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

25. **סעיף 65 לחוק המקרקעין**, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") מורה כי לכל בית משותף צריכה להיות נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, **וסעיף 69 לחוק** מוסיף כי:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"

26. בהתאם להוראות **חוק המקרקעין**, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית של בעלי הדירות ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אמונה על קביעת הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך, כפי שמורנו הוראת **סעיף 5(א)** לתקנון המצוי בתוספת **לחוק המקרקעין**, לפיה אחראית האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". בהתאם להוראת **סעיף 69 לחוק המקרקעין**, נציגות הבית המשותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

גדרי סמכותה של נציגות הבית המשותף – הנציגות אינה מוסמכת להעניק לבעל דירה פטור מדמי הועד השוטפים

27. במסגרת רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו),

27.6.17) נדונה הסוגייה של גדרי הרשאתה וסמכותה של נציגות הבית המשותף:

"שאלת מעמדה של נציגות הבית המשותף העסיקה בעבר את בית משפט זה. ההלכה קובעת כי הנציגות כשרה להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת בגדרי **סעיף 69 לחוק המקרקעין**, התוחם את גבולותיה לעניינים הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". לדברי הנשיא א' ברק, נציגות בית משותף רשאית לבצע פעולות משפטיות שונות בשם הדיירים ביחס לעניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכלל הדיירים, בדגש על ניהול הרכוש המשותף. תפקידיה של הנציגות כוללים את הניהול הפנימי השוטף של הבניין, את הרכוש המשותף, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בו וכיוצא בכך. חוזה שנכרת על ידי הנציגות במסגרת סמכויותיה על פי **חוק המקרקעין**, הינו בעל נפקות כפעולת נציגות. פעולה זו מחייבת את כל בעלי הדירות – אלה שהסכימו ואלה שהתנגדו לפעולה (**ע"א 98/80 קדמת לוד בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד, לו(2) 021, 024 (1981); רע"א 46/94 אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין, נ(2) 202 (1996)**)."

28. בתיק 452/19 (פ"ת) נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נסים

(נבו, 5.8.21) דן חברי, כב' המפקח מאיר פורת, בסוגיה של מתן פטור לבעל דירה

מתשלום חלקו בהוצאות הניהול והתחזוקה ע"י נציגות הבית המשותף וכך פסק:

"כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, סבורני כי מתן פטור למי מבעלי הדירות בבית משותף מתשלום חלקו בהוצאות החזקה, כמו גם הפחתה של גובה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשלום זה, לרבות בדרך של קיזוז, חורגים מגדרי ההרשאה שניתנה בידי נציגות הבית המשותף בחוק.

ראשית, משפעולה כאמור אינה נמנית עם החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה, מכוח הסמכות המסורה בידה- היא לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, לאשר החשבונות ולהסדיר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף, כקבוע בהוראת **סעיף 5(א)** לתקנון המצוי. הוראת דין זו חלה בענייננו בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף.

שנית, לנוכח תכלית החובה הקבועה **בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין**, כפי שציוונו המחוקק, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף. אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם היחסי בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד. גדרי הרשאת נציגות הבית המשותף בעניין זה, אמור חובתה, להבטיח ניהול תקין של קופת הבית המשותף על דרך של תיעוד כל הכנסה המתקבלת מבעלי הדירות בבית המשותף בקשר עם מילוי חובתם הקבועה **בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין**, וכל הוצאה שהוצאה על ידי נציגות הבית המשותף, לרבות בשל שיפוי בעל דירה בגין הוצאה שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף ופיצוי בגין נזק שנגרם לדירתו בשל ליקוי ברכוש המשותף, בהתאם להוראות הדין.

אין לי אלא להסכים ולהצטרף לדברי חברי, כב' המפקח פורת.

29. אני סבור כי הנתבעת נתפסה לידי טעות בסוברה כי הטענה שהעלתה התובעת כנגד הסכם הפטור עליו חתמה הנציגות הקודמת מהווה למעשה טענה כי המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות לדון בטענת ההגנה של הנתבעת, הנסמכת על הסכם זה. שאלת סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בטענת ההגנה של הנתבעת כלל לא עלתה ואין חולק כי הנתבעת רשאית היתה להעלותה בגדר כתב הגנתה את טענתה לפטור מתשלום דמי ועד, לרבות ע"י הסתמכות על הסכם הפטור.

שאלת הסמכות בתיק זה כלל אינה סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בטענת ההגנה – ועובדה כי טענה זו היא בלבט סיכומי הצדדים ובלב הדיון וההכרעה של פסק הדין החלקי. שאלת הסמכות הנדרשת להכרעה בתביעה דנן היא סמכותה של הנציגות להעניק פטור לבעל דירה מחובתו לשאת בחלקו בתשלומי הניהול והתחזוקה של הבית המשותף.

30. הוראת **סעיף 58(א) לחוק המקרקעין** מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

31. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014).

32. מושכלות יסוד הן כי תביעה של נציגות הבית המשותף כנגד בעל דירה בבית המשותף היא תביעה המוגשת מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין וכי תביעה המוגשת בעילה זו נמצאת בגדר סמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין. התובעת, בהיותה הנציגה המורשית של כלל בעלי הדירות וכמי שמתפקידה, בין היתר, לנקוט כל הפעולות הדרושות לשם גביית חלקו של כל בעל דירה במימון הוצאות הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף, לא זו בלבד שהיתה מוסמכת לעשות כן, אלא אף מחויבת היתה להגיש תביעה זו. נוכח הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התובעת רשאית להגיש תביעתה זו רק לפני המפקח על רישום מקרקעין.

33. ראוי לזכור כי תביעת הנציגות אינה תביעתם האישית של חברי הנציגות, יהיו אשר יהיו, ואף לא נועדה למלא את כיסו של כל אחד מבעלי הדירות. תביעה זו נועדה למלא את החסר בקופה המשותפת לכלל בעלי הדירות, לרבות הנתבעת עצמה, על מנת שניתן יהיה להעמיד לכלל בעלי הדירות שירותי אחזקה ראויים של כל חלקי הרכוש המשותף.

34. הלכה ידועה ומושרשת היא כי משעה שהוגשה כדן תביעה לתשלום דמי ניהול ותחזוקה מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין – הווה אומר הוגשה תביעה ע"י נציגות שנבחרה כדן, בבית שיש לראותו כבית משותף, כנגד נתבע הרשום, או ראוי להירשם, כבעל דירה בבית המשותף, לתשלום חלקו בדמי התחזוקה השוטפים – אין הנתבע רשאי להעלות כנגד תביעה זו טענות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגנה, מוצדקות ככל שיהיו, שאינן נוגעות לעצם חובתו לשלם את חלקו היחסי בדמי הניהול והתחזוקה. על כן, נפסק כי בעל דירה אינו יכול להעלות טענות קיזוז כנגד תביעה שכזו בגין כספים שהוציא מכיסו לצורך תיקון או אחזקה של הרכוש המשותף (ראו, למשל, עשא (י-ם) 51634-02-18 **עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר** (פיסקה 10, נבו 3.6.18)), או בשל כך שהנציגות אינה מגישה דו"חות כספיים מדי שנה כפי שהיא מחויבת בתקנון, או כי הנציגות מסרבת לכנס אסיפה של בעלי הדירות לשם בחירת נציגות חדשה, וכיוב' טענות. אין נתבע שכזה רשאי אף להגיש תביעה שכנגד לחיוב הנציגות בפיצויים בגין נזקים שנגרמו בשל מחדל הנציגות לטפל בליקויים ברכוש המשותף (כגון גג דולף, צינור ביוב שהתפוצץ) ואשר גרמו לו לנזקים.

35. כאמור, אין מחלוקת כי הנתבעת רשאית היתה להעלות לפני טענה הגנה לפיה היא קיבלה פטור מתשלום דמי ניהול ותחזוקה בגין הדירות שבבעלותה וכי בירור טענה זו הוא במסגרת הסמכות הייחודית המוקנה למפקח על רישום מקרקעין. אם כן מאליו מובן כי טענות התובעת, אשר עלו במסגרת כתב תשובתה המתוקן אינן בגדר הרחבת חזית אלא בגדר מענה לטענת ההגנה המרכזית שהעלתה הנתבעת, זאת כאשר עילת התביעה לא השתנתה במאומה. יתרה מזו, כבר במסגרת כתב התביעה התייחסה התובעת להסכם הפטור וטענה כי נחתם בלא ידיעת בעלי הדירות, בלא אישורם ומבלי שהנושא עלה לאישור האסיפה הכללית (סעיף 33).

36. ודוק: לא עלתה בשום שלב, לא בכתב ההגנה ולא בדיונים שהתקיימו לפני טענה כי התקיימה אסיפה כללית בה הוסמכה הנציגות לחתום על המסמך המעניק לנתבעת פטור מתשלום דמי ועד, לא לפני חתימתו ולא לאחריו. לפיכך, המסקנה המתחייבת היא שהסכם הפטור ניתן בלא שניתנה הרשאה כדין לנציגות להסכים לתנאיו ולחתום עליו.

אין מקום לערוך בירור עובדתי בדבר הנסיבות שהובילו לכריתת החוזה והעילות החוזיות הנובעות ממנו ועומדות לזכות הנתבעת

37. הנתבעת טוענת כי יש לערוך בירור עובדתי בשאלת הנסיבות שהובילו לכריתת הסכם הפטור בטענה כי הדבר נעשה לבקשת כלל בעלי הדירות, אשר ביקשו להקדים את מועד מסירת הדירות וזכו בשל כך להטבה בשווי כספי משמעותי. אין מקום במסגרת ההליך דן לברר את הטענות העובדתיות הנוגעות לנסיבות כריתת הסכם הפטור עליו מבקשת הנתבעת להסתמך, ודאי שאין מקום ואין צורך לברר את טענת הנתבעת בדבר גובה ההטבה הכספית לה זכה כל אחד מבעלי הדירות בשל הקדמת מסירתן.

38. מבלי להביע כל עמדה בעניין, אציין כי לתובעת עומדת הזכות להגיש תביעה נגד כל אחד מבעלי הדירות אשר לשיטתה התעשר שלא כדין מהקדמת מסירת הדירה לידו, או לפצות אותה בשל ההוצאות העודפות שנגרמו לנתבעת בשל הצורך להקדיש משאבים רבים על חשבון פרויקטים אחרים שתחת אחריותה. כל זאת בנוסף לעילת התביעה האישית שעומדת, לכאורה, לנתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/190/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כנגד חברי הנציגות שחתמו על הסכם הפטור וזאת בהעדר סמכות ותוך חריגה מההרשאה המוקנית להם בחוק ובתקנון.

39. בהקשר זה אבקש להבהיר כי עילת התביעה הקיימת נגד כל אחד מחברי הנציגות החתומים על כתב הוויתור באופן אישי, ועילת התביעה המשוערת כנגד כל אחד מבעלי הדירות, אינן בגדר עילות תביעה הכלולות ברשימת העילות הסגורה והממצה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין שזו לשונו:

(א) **סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי**

התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) **סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי**

דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) ...

(ד) ...

40. אני אף סבור כי אין כל צורך לדון, במסגרת סמכות שבגררא מכח סעיף 76 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, בעילות התביעה האמורות ובטענות העובדתיות שבבסיסן שכן אין לי צורך להכריע בעילה זו על מנת לקבוע האם ההסכם הפטור את הנתבעת מתשלום דמי ניהול ניתן בגדר סמכותה והרשאתה של נציגות הבית המשותף.

41. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי הסכם הפטור, אף כי נחתם בידי התובעת (ואין חשיבות לעניין זה מי היו חברי הנציגות במעמד החתימה), נחתם בחריגה מהסמכות המוקנית לנציגות בית משותף, מקום בו לא אושרו תנאי הפטור מראש או אף בדיעבד, במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות שנושא זה עמד על סדר יומה.

לפיכך, אני מורה כי הסכם הפטור מיום 1.12.20 הוא בטל וחסר נפקות משפטית, ככל שהנתבעת מבקשת להסתמך עליו על מנת לפטור עצמה מתשלום דמי הועד השוטפים בגין הדירות שטרם מכרה, וזאת החל מחודש דצמבר 2020 ואילך (להלן: "המועד הקובע").

המשך בירור התביעה

42. מקום בו נדחתה טענת הנתבעת לקבלת פטור מדמי הועד, הרי כל שנותר לברר הוא את חלקה היחסי של הנתבעת בניהול ותחזוקת הבית המשותף בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה. כמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/190/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

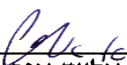
כן יש לברר מהם סכומי הגבייה המיוחדים עליהם הוחלט באסיפה הכללית בתקופה הרלבנטית וחלקה היחסי של התובעת.

43. אמנם, בכתב התביעה קיים פירוט של חוב הנתבעת בגין דמי ועד לפי שנים, אך הוא אינו מספיק מפורט לטעמי, אלא אם כן הצדדים ישכילו להגיע להסכמה בדבר סעד כספי זה. לפיכך, אני מורה לתובעת להגיש תחשיב מדויק המפרט מהן הדירות שהיו בבעלות הנתבעת במועד הקובע, מה גובה דמי הועד החודשיים שיש לחייב כל אחת מהדירות, ומה מספר החודשים בגינם לא שולמו דמי ועד עבור כל דירה מהמועד הקובע עד למועד הגשת התביעה, או עד למסירת החזקה בדירה לקונה - לפי המוקדם. כן יוגש תחשיב לעניין חלקה היחסי של הנתבעת בגבייה מיוחדת עליה הוחלט בתקופה הרלבנטית, תוך פירוט הרכיבים בגין נדרשה הנציגות לבצע גבייה מיוחדת.

44. אשר לדרישת התובעת לחייב הנתבעת בתשלום בגין שימוש בחשמל ומים מהרכוש המשותף ע"י עובדי הנתבעת, וכן חיוב הנתבעת להחזיר הוצאות חשמל בתקופה בה טרם אוכלס הבית המשותף, הרי שלא מדובר בסעד הנובע מהעילה הקבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, או בתקנון המצוי, שכן במועדים אלו לא ניתן היה לראות בבניין כ"בית משותף", או ככזה הראוי להירשם כבית משותף (וראו סעיף 77א לחוק המקרקעין). בהתאם, אף לא מדובר בחיוב שניתן להטיל על הנתבעת מכוח היותה בעליה של דירה בבית משותף שכן באותה עת לא החל אכלוס הבניין ומסירת הדירות והנתבעת טרם הפכה לבעלת "דירה" במובן של פרק ו' ופרק ו'1 לחוק המקרקעין.

45. התובעת תגיש פירוט ותחשיב כאמור תוך 30 יום והנתבעת תגיש תגובתה תוך 30 יום לאחר מכן. (פגרת בתי המשפט תובא במניין הימים שנקבע).

ניתן ביום 3 יולי 2024, כ"ז סיון תשפ"ד, בהעדר.


אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין